



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 123/2016/2/CA1

Paraná, 17 de abril de 2019.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Beatriz Estela Aranguren, Presidente; el Dr. Mateo José Busaniche, Vicepresidente y la Dra. Cintia Graciela Gomez, Jueza de Cámara, el Expte. N° FPA 123/2016/2/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE ROMERO, EMILIO EN AUTOS ´ROMERO, EMILIO POR AVERIGUACIÓN DE DELITO´"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Paraná, y;

DEL QUE RESULTA:

La **Dra. Beatriz Estela Aranguren**, dijo:

Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Emilio Romero, contra la resolución obrante a fs. 1/28 que decreta el procesamiento del nombrado por el hecho que fuera indagado, previsto y reprimido por el art. 277 del Código Penal (Ley 21.338) en función del art. 80 inc. 2° del Código Penal (Ley 21.338) y dispone el embargo sobre sus bienes libres hasta cubrir la suma de Pesos Doscientos Mil (\$200.000). El recurso es concedido a fs. 33.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 45 y vta., compareciendo en la oportunidad el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo C. M. Álvarez, y el Sr. Defensor Público Oficial, Dr.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 123/2016/2/CA1

Alejandro Joaquín Castelli, en defensa del imputado Emilio Romero; quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Dr. Castelli refiere al origen de la causa y entiende que la resolución apelada adolece de entidad probatoria importante, pues se basa principalmente en la declaración de un testigo indirecto.

Afirma que la única prueba que toma la resolución para procesar a su defendido es la declaración testimonial de Zaragoza, destacando que éste testigo es indirecto, de oídas, que es una persona que padeció problemas psiquiátricos, lo que lo llevó a ser dado de baja de la Fuerza. Cita lo declarado por el testigo y afirma que la resolución le da un lugar muy importante a la declaración de Zaragoza que tiene animosidad contra la Policía Federal.

Solicita se dicte el sobreseimiento de su defendido, o en su defecto, la falta de mérito.

En relación al monto del embargo, entiende que no está debidamente motivado. Alega que la resolución debió haber explicado a cuánto ascendería una pena pecuniaria en la indemnización civil. Destaca que no se presentaron actores civiles y que esta cuestión estaría prescripta de acuerdo a fallo de la CJSN que cita.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 123/2016/2/CA1

Afirma que lo único que se debe garantizar es el pago de las costas casuísticas. Pide que se adecúe el monto del embargo a estos parámetros.

b) Que, el Sr. Fiscal General señala que en ejercicio del control de legalidad advierte que se sobreseyó a dos personas fallecidas. Indica que debió declararse extinta la acción respecto de éstas.

En relación al imputado Romero, puntualiza que al tiempo de los hechos era un Oficial de la Policía Federal Argentina, y que se le atribuye junto a otros personajes de aquél tiempo, una simulación de fuga tendiente a ocultar la investigación que hubiese correspondido realizar por el homicidio de Erbeta. Efectúa consideraciones en relación a lo que se entiende por simular una fuga y alude a los dichos de la testigo Leones.

Alega que la única prueba que vincula a Romero con los hechos es la aportación de un testigo, Zaragoza, que padeciera de un trance psicológico y que se basa en un aporte del diario.

Entiende que se trata de un hecho grave, que hay una persona que ha perdido la vida, que Romero está en libertad, y que se encuentra vinculado por alguien. Considera que faltaría enriquecer la investigación en el punto, destacando que el diario obtuvo esta información a partir de un aporte.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 123/2016/2/CA1

Señala que corresponde que el Juzgado enriquezca la instrucción, y solicita se confirme el procesamiento de Romero.

II- Que, el Juez a-quo atribuye a Emilio Romero la comisión del siguiente hecho:

En fecha 24 de agosto de 1976, en ocasión que el ciudadano Victorio José Ramón Erbetta se encontraba privado ilegítimamente de la libertad en poder de personal militar en el Escuadrón de Comunicaciones de esta ciudad y, posteriormente, fuera víctima de homicidio agravado como consecuencia de los apremios, tormentos, vejaciones y severidades sufridos durante su cautiverio, el imputado EMILIO ROMERO, en aquel momento Inspector de Policía Federal Argentina destinado en la Delegación Paraná, encubrió junto a Jorge Vicente Strack, Oscar Luis Rivarola y otros funcionarios de la Policía Federal, cuya identidad no ha podido aun determinarse, el homicidio de Victorio José Ramón Erbetta, montando para ello un simulacro de fuga del nombrado, con el propósito de ocultar las verdaderas causas y circunstancias de su muerte. Que dicho encubrimiento se consumó dentro del plan sistemático de persecución ilegal que se desató en Argentina entre finales de 1975 y hasta el 29/10/83, oportunidad en la cual coexistieron dos sistemas jurídico estatales a) uno de orden normativo, amparado por las leyes, órdenes y directivas: los decretos 2771/75 y 2772/75, orden 1/75, la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 123/2016/2/CA1

directiva 404/75 y ley 21.256 que reglaban formalmente la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y, b) un orden predominantemente verbal, secreto, y en el que sólo se observaba parcialmente el orden formal (jurisdicciones, acción psicológica, informes que se debían suministrar a los mandos, etc.) y que todo lo referente al tratamiento de personas sospechosas respondían a directivas que sustancialmente consistían en: detener y mantener oculta esa persona, torturar para obtener información y eventualmente matar, haciendo desaparecer el cadáver o bien fraguar enfrentamientos armados como modo de justificar dichas muertes, otorgándose a los cuadros inferiores de las fuerzas armadas una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados a la subversión, disponiendo se los interrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio, hasta desembocar en el destino final de cada víctima, que consistía en el ingreso al sistema legal (PEN o justicia), la libertad o, simplemente la eliminación física".

Que, a raíz de tales hechos, en fecha 11 de octubre de 2018, el Juez a-quo dictó el procesamiento de Romero, resolución contra la cual se alza la defensa del imputado, dando lugar a esta Instancia.

Fecha de firma: 17/04/2019

Alta en sistema: 22/04/2019

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, Juez de Cámara

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, Juez de Cámara

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE, Juez de Cámara

Firmado(ante mi) por: ANDRES PUSKOVIC OLANO, Secretario de Cámara



#33231714#232194295#20190417123815955



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 123/2016/2/CA1

III- Que, la defensa centra sus agravios en la ausencia de pruebas suficientes que permitan el dictado del auto de procesamiento de su defendido; por lo que pide se dicte el sobreseimiento o en su defecto la falta de mérito. Que, analizada la resolución puesta en crisis, se advierte -en concordancia con lo resuelto por el Juez a-quo-, que los elementos probatorios reunidos, permiten tener por acreditado -con el grado de probabilidad que exige esta Instancia- los hechos imputados a Romero.

Al respecto, debe señalarse que la valoración de los testimonios aportados, se constituyen en prueba esencial en las presentes, al igual que en la mayoría de las causas en las que se tratan delitos de lesa humanidad, en las cuales se presentan dificultades en la reconstrucción de lo sucedido tanto por el tiempo transcurrido como por la supresión de documentos, registros, etc., debido al nivel de clandestinidad en el que se perpetraron los hechos.

En tal sentido se expresó la Cámara Federal de la Capital Federal en la "Causa 13/84" al considerar que *"En este proceso el valor de la prueba testimonial adquiere un valor singular; la naturaleza de los hechos investigados así lo determina... 1º) La declaración testimonial es un medio de prueba que se privilegia frente a modos particulares de ejecución en los que deliberadamente se borran las huellas, o bien se trata de*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 123/2016/2/CA1

delitos que no dejen rastros de su perpetración, o se cometen al amparo de la privacidad. En tales supuestos a los testigos se los llama necesarios. En la especie, la manera clandestina en que se encaró la represión, la deliberada destrucción de documentos y de huellas, el anonimato en que procuraron escudarse sus autores, avala el aserto. No debe extrañar, entonces, que la mayoría de quienes actuaron como órganos de prueba revistan la calidad de parientes o de víctimas. Son testigos necesarios" (Cámara Federal de la Capital Federal; "Causa 13/84" del 9/12/1985, Tomo I, pág 294, Imprenta del Congreso de la Nación, 1987).

Teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte que la resolución cuestionada se encuentra debidamente fundada en cuanto al hecho que se endilga a Romero, toda vez que el Magistrado consideró el marco histórico en el que se desarrollaron los hechos investigados, esto es el plan sistemático de represión imperante durante el denominado "Proceso de Reorganización Nacional"; los cuales conforman los llamados "crímenes contra la humanidad" y el valor probatorio que se les reconoce a las declaraciones testimoniales colectadas en autos ante las dificultades probatorias en investigaciones como las presentes, detallando y valorando cada uno de los elementos probatorios respecto al hecho ilícito que se le imputa a Romero. Asimismo, analizó la intervención y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 123/2016/2/CA1

responsabilidad del imputado y la calificación legal del hecho.

En efecto, y conforme lo valora el Juez a-quo, del análisis de los elementos colectados en la causa, surge que la detención, muerte y desaparición de Erbetta fue producto del accionar represivo ilegal del Estado (cfr. testimoniales de Portillo de Erbetta, Pirro, Ruberto, Metz, Ferrer de Weinzettel, Ramat, Domínguez, Torres, Zapata, Godoy, Wursten, Silva, Muñoz, Leones de Díaz, Caviglia, Arín, Piérola, Florenza, Joe Víctor Manuel Erbetta y Zaragoza, cuyas declaraciones y reseñas obran detallados en el auto de procesamiento). Asimismo, surge que Erbetta habría muerto a causa de los excesos cometidos durante las sesiones de tortura (cfr. declaraciones de Ricardo Ángel Godoy, Luis Ricardo Silva, Álvaro Piérola y Alejandro Florenza).

Por otra parte, tal como lo manifestara Néstor Antonio Zapata, Ricardo Ángel Godoy, Hipólito Luis Muñoz, Julia Raquel Leones de Díaz, Fernando Caviglia y José María Zaragoza, se habría montado un simulacro de fuga de la víctima Erbetta con el propósito de encubrir el hecho.

Puntualmente, en lo que al presente caso respecta, cobra singular importancia lo testimoniado por Zaragoza para tener por acreditado que el encartado Emilio Romero habría intervenido en el traslado de Erbetta desde Comunicaciones hasta la Delegación Local de la Policía





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 123/2016/2/CA1

Federal -durante el cual habría tenido lugar la simulada fuga de Erbetta-. Textualmente, Zaragoza señaló, en relación a Romero que: "...él fue el que supuestamente hizo el traslado de Erbetta de Comunicaciones a la Delegación, él, Strack, Rivarola, salió en El Diario..." (cfr. fs. 274 del principal).

Abona la hipótesis expuesta las constancias obrantes en el legajo personal de Romero y el informe de fs. 327/362 del principal del que surge que éste cumplía funciones en la Delegación local de Policía Federal Argentina con el rango de Inspector.

Por lo demás, y en relación a los cuestionamientos realizados por el defensor en torno al testimonio de Zaragoza, debe puntualizarse que tales cuestiones no son propias de analizar exhaustivamente en esta Instancia, pues, es en la etapa del plenario donde corresponde realizar una mensuración ajustada sobre los medios de prueba con los que se cuenta. Así, la valoración definitiva de las testimoniales atañe a la etapa del juicio, en que son apreciadas en el contexto de las demás pruebas.

En virtud de lo analizado, entiendo que los elementos probatorios hasta ahora reunidos resultan suficientes -con el grado de provisoriedad de esta Instancia- para considerar al imputado como presunto responsable de la comisión del hecho que se le imputa





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 123/2016/2/CA1

consistente en el encubrimiento del homicidio doblemente calificado de Victorio José Ramón Erbetta, hecho que encuadra dentro de las previsiones del artículo 277 del Código Penal (Ley 21.338) en función del artículo 80 del Código Penal (Ley 21.338).

Ha de tenerse en cuenta que, a los efectos del dictado del auto cuestionado, se requiere un juicio de probabilidad y no de certeza; la norma de aplicación (art. 306 del Cód. Proc. Penal de la Nación) sólo exige elementos de convicción suficientes, los cuales se encuentran reunidos en la especie.

Por ello propongo al Acuerdo, rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado y confirmar la resolución obrante a fs. 1/28.

IV- Que, en relación al embargo dispuesto sobre los bienes del imputado en la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$200.000), se advierte que los planteos efectuados por el defensor resultan inconducentes en esta Instancia procesal para modificar lo resuelto por el Juez a-quo en el punto.

Se vislumbra que el Magistrado ha analizado debidamente la situación del imputado y ha atendido al propósito del embargo en cuanto busca garantizar la indemnización civil y las costas (art. 518 del C.P.P.N), luciendo adecuado el monto fijado, por lo que habrá de confirmarse la decisión recurrida.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 123/2016/2/CA1

Los Dres. Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gomez, dijeron: que adhieren al voto precedente.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede,

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Emilio Romero, y confirmar la resolución obrante a fs. 1/28 en cuanto decreta el procesamiento del nombrado por el hecho previsto y reprimido por el artículo 277 del Código Penal (Ley 21.338) en función del artículo 80 inc. 2º del Código Penal (Ley 21.338) y traba embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos doscientos mil (\$200.000), en virtud de los argumentos expuestos en los considerandos precedentes.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

ANDRES PUSKOVIC OLANO
Secretario de Cámara

